

Schlechtleistung - Mängel

Erkennbarkeit

- **Offene Mängel:**
Diese sind bei der Übergabe der Ware offensichtlich und können bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung sofort erkannt werden.
- **Versteckte Mängel:**
Diese sind bei der Übergabe nicht sofort erkennbar und treten erst später zutage.
- **Arglistig verschwiegene Mängel:**
Diese Mängel werden vom Verkäufer bewusst verschwiegen, obwohl er darüber informiert ist.

Sachmangel

Fehlende Beschaffenheit: Die Ware entspricht nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften. Beispiel: Ein Smartphone hat nicht die versprochene Speicherkapazität.

Funktionseinschränkungen: Die Ware ist nicht funktionstüchtig oder weist Fehler auf, die ihre Nutzung beeinträchtigen. Beispiel: Ein Fernseher zeigt kein Bild.

Falschlieferung: Es wird eine andere Ware geliefert als bestellt. Beispiel: Statt eines bestellten Laptops wird ein Tablet geliefert.

Minderlieferung: Es wird weniger geliefert als vereinbart. Beispiel: Bestellt wurden 10 Stühle, geliefert werden aber nur 8.

Montagemangel: Fehlerhafte Montageanleitungen oder unsachgemäße Montage durch den Verkäufer können ebenfalls einen Sachmangel darstellen.

Werbeaussagen: Wenn die Ware nicht den in der Werbung versprochenen Eigenschaften entspricht, kann dies ebenfalls als Sachmangel gelten.

Verpackungsmängel: Eine unzureichende Verpackung, die zu Beschädigungen der Ware führt, kann ebenfalls einen Sachmangel darstellen.

Rechtsmangel

Diese liegen vor, wenn die verkaufte Ware nicht frei von Rechten Dritter ist, z.B. wenn ein Dritter Eigentumsrechte geltend machen kann.

Vorrangig:

Nacherfüllung (§ 439 BGB):

Der Käufer kann grundsätzlich zuerst Nacherfüllung verlangen. Dies bedeutet, dass der Verkäufer den Mangel beseitigt (Reparatur) oder eine mangelfreie Sache liefert (Ersatzlieferung).

Der Käufer hat das Wahlrecht zwischen Reparatur und Ersatzlieferung, es sei denn, eine der Optionen ist unverhältnismäßig teuer oder unmöglich.

Nachrangig:

Rücktritt vom Vertrag (§ 440, § 323, § 326 BGB):

Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, verweigert wird oder unzumutbar ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist.

Minderung des Kaufpreises (§ 441 BGB):

Anstelle des Rücktritts kann der Käufer den Kaufpreis mindern. Dies bedeutet, dass der Kaufpreis entsprechend dem Wertverhältnis zwischen mangelhafter und mangelfreier Ware herabgesetzt wird.

Schadensersatz (§ 280, § 281, § 283, § 311a BGB):

Der Käufer kann Schadensersatz verlangen, wenn der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat, also schuldhaft gehandelt hat.

Es gibt verschiedene Arten von Schadensersatz, z.B. Schadensersatz statt der Leistung oder Schadensersatz neben der Leistung.

Aufwendungsersatz (§ 284 BGB):

Der Käufer kann Ersatz für vergebliche Aufwendungen verlangen, die im Vertrauen auf den Erhalt der mangelfreien Leistung gemacht wurden.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Käufer dem Verkäufer in der Regel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen muss, bevor er andere Rechte geltend machen kann. In bestimmten Fällen, wie bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder wenn die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert wird, kann diese Fristsetzung entbehrlich sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Käufer dem Verkäufer in der Regel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen muss, bevor er andere Rechte geltend machen kann. In bestimmten Fällen, wie bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder wenn die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert wird, kann diese Fristsetzung entbehrlich sein.

Eine angemessene Nachfrist ist entbehrlich, wenn

- der Verkäufer die Leistung verweigert,
- zwei Nacherfüllungsversuche fehlschlagen,
- die Nacherfüllung unzumutbar ist,
- es sich um ein Fixgeschäft oder einen Zweckkauf handelt,
- besondere Umstände vorliegen.

Lieferverzug

Der Schuldner kann unter bestimmten Umständen auch ohne Mahnung in Verzug geraten. Dies ist im deutschen Recht insbesondere in § 286 Abs. 2 BGB geregelt.

Inhalte

Fälle des Verzugs ohne Mahnung:

Kalendermäßig bestimmter Leistungszeitpunkt:

Wenn für die Leistung ein genaues Datum oder ein klar bestimmbarer Zeitraum festgelegt ist, gerät der Schuldner automatisch in Verzug, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt nicht leistet.

Zweckgebundene Leistung:

Wenn die Leistung so beschaffen ist, dass sie nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums sinnvoll ist und der Schuldner dies erkennen konnte (z.B. Lieferung von Waren für eine Veranstaltung an einem bestimmten Datum).

Ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung:

Wenn der Schuldner klar und unmissverständlich erklärt, dass er die Leistung nicht erbringen wird, ist eine Mahnung entbehrlich, da der Verzug sofort eintritt.

Besondere Umstände:

In bestimmten Fällen, die im Vertrag oder durch Gesetz geregelt sind, kann der Verzug auch ohne Mahnung eintreten

Fälle des Verzugs mit Mahnung:

Fälligkeit der Leistung:

Die Leistung muss fällig sein, d.h., der Zeitpunkt, zu dem die Leistung erbracht werden soll, muss erreicht sein.

Mahnung durch den Gläubiger:

Die Mahnung ist eine eindeutige Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die fällige Leistung zu erbringen. Sie muss nicht schriftlich erfolgen, ist aber aus Beweisgründen oft schriftlich sinnvoll.

Verjährung von Mängelansprüchen

Die Verjährung der Mängelansprüche ist ein wichtiger Aspekt im Kaufrecht, da sie bestimmt, wie lange der Käufer seine Rechte bei Mängeln geltend machen kann. Im deutschen Recht sind die Verjährungsfristen für Mängelansprüche in § 438 BGB geregelt:

Inhalte

Reguläre Verjährungsfrist:

Die reguläre Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Sache (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB).

Verjährungsfrist bei Bauwerken:

Bei Bauwerken oder bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

Rechtsmängel:

Bei Rechtsmängeln beträgt die Verjährungsfrist ebenfalls zwei Jahre, beginnend mit dem Zeitpunkt, in dem der Mangel entdeckt wird (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB).

Arglistig verschwiegene Mängel:

Bei arglistig verschwiegenen Mängeln beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der Käufer Kenntnis vom Mangel erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen (§ 438 Abs. 3 BGB). Diese Frist kann jedoch maximal zehn Jahre ab Ablieferung betragen.

Verjährungshemmung:

Die Verjährung kann unter bestimmten Umständen gehemmt werden, z.B. durch Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer über den Mangel (§ 203 BGB).

Es ist wichtig, diese Fristen zu beachten, da nach Ablauf der Verjährungsfrist der Verkäufer berechtigt ist, die Erfüllung von Mängelansprüchen zu verweigern.

Konkreter Schaden:

Dies bezieht sich auf den tatsächlich entstandenen Schaden, der durch ein schädigendes Ereignis verursacht wurde.

Der Geschädigte muss den Schaden konkret nachweisen und beziffern.

Beispiel: Wenn eine Maschine durch unsachgemäße Lieferung beschädigt wird und Reparaturkosten von 500 Euro anfallen, sind diese 500 Euro der konkrete Schaden.

Abstrakter Schaden:

Dies ist eine hypothetische Berechnung des Schadens, bei der keine konkreten Nachweise erforderlich sind.

Wird häufig verwendet, wenn der konkrete Schaden schwer nachzuweisen ist.

Beispiel: Bei Mietausfall kann der abstrakte Schaden anhand eines durchschnittlichen Mietpreises berechnet werden, auch wenn kein konkreter Mietvertrag vorliegt.

Vertragsstrafe (Konventionalstrafe):

Eine vertraglich vereinbarte Strafe, die bei Nichterfüllung oder Schlechterfüllung eines Vertrages fällig wird.

Sie dient als Druckmittel zur Vertragserfüllung und als pauschalierter Schadenersatz.

Beispiel: Ein Bauunternehmen verpflichtet sich, ein Projekt bis zu einem bestimmten Datum abzuschließen. Für jeden Tag der Verzögerung wird eine Vertragsstrafe von 100 Euro fällig.